

1003286-80.2021.8.26.0115

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/12/2022

... total do automóvel. Esclarece que o furto do chassi ocorreu dentro das dependências do pátio, requerendo a fixação de indenização material e moral.

A ré Paraná Guinchos Ltda. EPP apresentou contestação às fls. 47/56. Suscita preliminares. No mérito, opõe-se à indenização pleiteada. Esclarece que o veículo permaneceu por 5 (cinco) anos no pátio, sem contribuição de sua parte para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003286-80.2021.8.26.0115 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003286-80.2021.8.26.0115

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Wilson Alves de Souza

Requerido:

Patio Paraná Guincho Caieiras (Paraná Guinchos Ltda Epp) e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

O autor expõe que seu veículo foi apreendido em razão do não recolhimento de tributos, e permaneceu por 30 (trinta) dias no pátio. Realizou o pagamento das pendências em 18/4/2021. No entanto, foi reprovado em avaliação do Detran, que constatou que a identificação do chassi havia sido "cuidadosamente recortada e arrancada". Soube que a ausência de identificação levava à perda total do automóvel. Esclarece que o furto do chassi ocorreu dentro das dependências do pátio, requerendo a fixação de indenização material e moral.

A ré Paraná Guinchos Ltda. EPP apresentou contestação às fls. 47/56. Suscita preliminares. No mérito, opõe-se à indenização pleiteada. Esclarece que o veículo permaneceu por 5 (cinco) anos no pátio, sem contribuição de sua parte para a depreciação, oriunda da ação do tempo.

A FESP contestou os pedidos às fls. 79/88. Suscita preliminares. No mérito, alega que legítimo o ato administrativo que levou à apreensão do veículo. Ainda, que não

há demonstração de nexo causal entre o dano experimentado e a guarda do veículo. Proferida decisão de saneamento e organização às fls. 122/123, com nomeação de perito. O laudo foi apresentado às fls. 193/218, oportunizando-se às partes a manifestação. É o relatório. O perito expressamente afastou a existência de indícios de furto no veículo do autor, pontuando que a corrosão na região de gravação do número do chassi pode ser constatada em veículos paradigmas (fls. 206/211). Deve ser ponderado que o automóvel ficou recolhido no pátio por cerca de 5 (cinco) anos, eis que apreendido em 2016 (fl. 67), constatando-se à época a existência de danos estruturais no capô, carroceria, motor, portas, etc.:

O veículo foi removido em novembro de 2020, certo que o documento da fl. 78 reitera o mau estado de conservação do veículo, apontando danos já apontados na primeira avaliação, de 4 (quatro) anos antes:

Não há como imputar aos réus a causação dos danos no assoalho do veículo, os quais foram constatados desde a apreensão do automóvel, a qual, como bem ponderado pela FESP, foi legítima. O autor, ao deixar seu veículo apreendido por mais de 5 (cinco) anos, presume-se ciente de eventual agravamento nos danos à lataria decorrente da ação do tempo. Inclusive, o bem foi levado a leilão em razão de ter sido abandonado sem retirada pelo proprietário (fls. 94/99).

Desta forma, possível afirmar que a atuação do autor - ao não retirar seu veículo em prazo razoável - foi imprescindível ao agravamento dos danos - já existentes - ao assoalho, razão pela qual o pleito improcede.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão veiculada na inicial. Pela sucumbência, condena-se o autor ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade (art. 98, § 3º, do CPC).
PIC.

Campo Limpo Paulista, 10 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA